

执行和解协议瑕疵履行须另行起诉解决

—— 某微电子公司执行异议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省宜兴市人民法院(2023)苏0282执异170号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：李某某

被执行人(异议人)：某微电子公司

【基本案情】

江苏省宜兴市人民法院在执行申请执行人李某某与被执行人某微电子有限公司追偿权纠纷一案中，异议人某微电子有限公司对法院于2023年3月8日作出的恢复执行通知书的执行行为不服，向法院提出书面异议，请求撤销法院作出的(2023)苏0282执恢435号执行通知书，终结对(2021)苏0282民初2063号判决书的执行。被执行人与申请执行人于2022年1月15日在本案首次执行过程中达成执行和解协议，随即申请人撤回执行申请。异议人即被执行人认为己方已经按照和解协议履行完毕，本案恢复执行无事实依据和法律依据，要求终结(2021)苏0282民初2063号判决书的强制执行程序。

江苏省宜兴市人民法院经审查查明：2021年5月19日，法院对李某某与某微电子有限公司、徐某某、孙某某追偿权纠纷作出(2021)苏0282民初2063号民事判决：(1)某微电子有限公司于判决发生法律效力之日起十日内支付李某某代偿款5177674.58元及利息(以本金5177674.58元为基数，自2020年8月6日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。(2)驳回李某某对徐某某、孙某某及其他诉讼请求。本案案件受理费减半收取24022元，财产保全费5000元，合计29022元，由某微电子有限公司负担。李某某预交诉讼费29022元可在本判决生效之日起十日内向本院申请退回，某微电子有限公司应负担的部分在本判决生效之日起十日内直接向本院交纳。根据李某某的申请，法院于2021年10月9日立案强制执行，案号为(2021)苏0282执5596号。2022年1月15日，李某某和某微电子有限公司、徐某某、孙某某达成协议如下：(1)徐某某、孙某某(二人系某微电子有限公司股东)承诺在2022年1月20日前将某小区的不动产交付给李某某；(2)孙某某将位于某村90%的房产赠与李某某孙女徐小某，并办理过户登记手续；(3)孙某某同意补偿李某某律师代理费200000元，在2022年1月25日前，直接汇至李某某代理律师周某账户；(4)李某某承诺协议签订后，如出现协议外第三人，以徐某(李某某前夫)出具的文书(包括但不限于借条、欠条、还款计划等)为由起诉徐某，并以债务系徐某在与李某某婚姻存续期间形成，在起诉徐某的情况下同时起诉李

某某要求共同承担债务的，则李某某可以申请恢复原执行，并继续执行某微电子公司，除此之外，李某某不得以任何理由再就(2021)苏0282民初2063号案件申请强制执行；(5)本协议生效后三日内，李某某撤回该案的执行申请，所涉案件的执行费由某微电子公司承担，各方所有的纠纷到此了结，再无其他任何争议。随后申请执行人李某某于2022年3月9日向法院申请撤回本案执行，该案于2022年3月9日裁定终结本院(2021)苏0282民初2063号民事判决书的执行。

2022年1月28日，徐某某从某小区的不动产搬出，并将钥匙交给李某某指定人员。另外，徐某某分别于2022年3月31日、2022年5月5日、2023年4月20日向周某转账10万元、5万元、5万元，最后一笔5万元是在(2023)苏0282执恢435号立案后支付，未能按照和解协议约定日期支付而出现延期。2022年8月31日，徐某某、孙某某在无锡市江南公证处公证申明位于某村的房屋的90%收益归孙女徐小某所有，若政策允许过户时，承诺立即过户至徐小某名下。

2022年11月16日，李某某以被执行人徐某某、孙某某未按照和解协议履行为由向江苏省宜兴市人民法院申请恢复执行，本案于2023年3月8日立案恢复执行，并向双方当事人发送执行通知书。

【案件焦点】

申请执行人主张被执行人未完全履行和解协议并要求恢复生效判决执行的，是否应予支持。

【法院裁判要旨】

江苏省宜兴市人民法院经审理认为：申请执行人李某某与被执行人某微电子公司、案外人徐某某、孙某某于2022年1月5日达成《执行和解协议书》，该和解协议对履行标的、期限和履行方式等内容作出变更并约定将本案执行依据(2021)苏0282民初2063号民事判决书确认的执行标的5426296.44元变更为腾空房屋、农村房屋赠与申请执行人指定的第三人、代为支付律师费，协议

内容系双方真实意思表示，故某微电子公司的主张属对协议内容是否履行完毕的问题，并不属于协议效力认定的问题，故《执行和解协议书》合法有效。该和解协议在履行过程中，徐某某、孙某某按照协议约定已经搬离某小区的房屋并交付钥匙、延后付清20万元律师费，将宅基地上的房屋通过公证方式赠与申请执行人指定的第三人。根据《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》第十一条，申请执行人以被执行人一方不履行执行和解协议为由申请恢复执行，人民法院经审查，理由成立的，裁定恢复执行；有下列情形之一的，裁定不予恢复执行：（1）执行和解协议履行完毕后申请恢复执行的；（2）执行和解协议约定的履行期限尚未届至或者履行条件尚未成就的，但符合合同法第一百零八条规定情形的除外；（3）被执行人一方正在按照执行和解协议约定履行义务的；（4）其他不符合恢复执行条件的情形。本案中被执行人已经搬离某小区的房屋并交付钥匙，另位于某村90%的房产系在集体土地上建造，因申请执行人指定的第三人并非该村成员导致无法过户登记，但也通过公证的方式进行了公示赠与，仅是律师费支付时延后，属于迟延履行或瑕疵履行，并非被执行人不履行。根据上述规定第十五条，执行和解协议履行完毕，申请执行人因被执行人迟延履行、瑕疵履行遭受损害的，可以向执行法院另行提起诉讼。本案执行和解协议的履行尽管存在瑕疵，但已经履行完毕，并非被执行人不履行，因此本案不应恢复执行。申请执行人李某某认为因被执行人迟延履行或瑕疵履行遭受损害，可另行提起损害赔偿之诉。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第二十条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项之规定，裁定如下：

撤销江苏省宜兴市人民法院对申请执行人李某某与被执行人某微电子公司就（2021）苏0282民初2063号民事判决书一案的恢复执行。

【法官后语】

执行程序中，双方当事人就所确认法律关系之实现达成合意，并提请执行法院确认，此为执行和解。在有些情况下，未履行执行和解协议和瑕疵履行但

已经履行完毕在有些情况下难以直接区分明了。执行和解协议其实质上也属于民事合同范畴，可参照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第三项、第四项规定了迟延履行构成根本违约的条件，即“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”。本案中，孙某某尽管未将某村90%的房产转移登记至李某某孙女徐小某名下，但非被执行人主观原因，双方当事人签订该条款时都未考虑到相关房屋过户的法规政策，且被执行人积极做出努力，通过公证作出“将该房产90%收益归孙女徐小某所有，若政策允许过户时，承诺立即过户至徐小某名下”的意思表示，实质上是对该条和解协议的变相履行。另外，孙某某未按照和解协议规定的期限补偿李某某律师代理费200000元，甚至其中的5万元在恢复立案后支付，但综合考虑整个和解协议的履行情况，被执行人始终坚持诚实信用，思想上积极履行，行为上不规避执行。兼顾法律与社会效果，结合案情宜认定为“和解协议的履行尽管存在瑕疵，但和解协议确已履行完毕，人民法院应不予恢复执行”。但是，被执行人对执行和解协议的迟延履行，虽然未构成根本违约，但并非完全不承担法律责任，根据《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》第十五条规定“执行和解协议履行完毕，申请执行人因被执行人迟延履行、瑕疵履行遭受损害的，可以向执行法院另行提起诉讼”。因此，如果申请执行人主张因被执行人迟延履行、瑕疵履行的非根本违约行为遭受损害的，可以向执行法院另行提起诉讼解决。

编写人：江苏省宜兴市人民法院 方强

六、执行程序